

NOR FAEDZRA BINTI MOHD HANIF

lwn

MOHD RAZALI BIN MOHD SHAFIEE

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor Di Shah Alam, YAA Datuk Mohd Radzi Bin Abd Latif (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel), YA Dato' Haji Abas Bin Nordin (Ahli Panel) Pada 1 Julai 2025/ 5 Muharam 1447H]

Kes Semakan Mal No. : 2504-A0010-231-0035

[Permohonan Semakan Ke Atas Perintah Hadhanah di bawah Seksyen 68(1) & (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003, Kriteria Semakan, Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014]

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Permohonan semakan merupakan satu prosiding menyemak dan meneliti rekod prosiding, dilakukan secara berhati-hati dan tanpa melibatkan kehadiran pihak-pihak sebagaimana yang berlaku terhadap kes ini. Tidak semua kes yang boleh di semak. Prinsip bahawa pihak yang mempunyai hak untuk merayu hendaklah menggunakan haknya untuk merayu dan tidak dibenarkan menggunakan pintu semakan adalah diterima pakai secara konsisten.

FAKTA KES

[2] Pemohon dan Responden merupakan bekas suami isteri, dikurnia dua (2) orang cahaya mata dan telah bercerai pada 25/9/2017. Pemohon kemudiannya memfailkan tuntutan hak jagaan di MTS Selangor. YA Hakim Bicara pada 20/3/2025 telah memutuskan kes tersebut seperti berikut :

- i- Mahkamah memerintahkan Hak Jagaan Hadhanah anak bernama Abdul Aziz bin Mohd Razali dan Azzahra binti Mohd Razali diserahkan kepada Plaintiff (Ibu).
- ii- Mahkamah memerintahkan Hak Lawatan tanpa bermalam bagi anak tersebut diberikan kepada Defendan (ayah) tersebut pada bila-bila masa di kediaman plaintiff tertakluk pada Sabtu dan Ahad 2 kali setiap bulan dengan 1 hari makluman awal.
- iii- Mahkamah memerintahkan Plaintiff dikehendaki memastikan kebenaran diberikan tanpa sebarang penafian dan keengganan dan sebarang tindakan membawa anak keluar bersama Defendan hendaklah dipulangkan pada hari yang sama.
- iv- Pihak Polis Diraja Malaysia atau Pegawai Berkuasa berkaitan hendaklah memastikan keharmonian Perintah ini dapat dilaksanakan dengan baik jika pihak-pihak dalam kes ini memerlukan bantuan proses pelaksanaan Perintah ini.
- v- Kos kes ditanggung oleh pihak-pihak.

[3] Pemohon tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Permohonan Semakan ini pada 15/4/2025. Alasan-alasan permohonan sebagaimana di nyatakan di perenggan 6.1 dan 6.2 Affidavit Sokongan.

ULASAN PANEL HAKIM RAYUAN

[4] Berdasarkan penelitian kami terhadap Affidavit Sokongan yang dideposkan oleh Pemohon, kami mendapati Pemohon mendeposkan tentang ketidakpuasan hati terhadap perenggan 2 dan 3 Keputusan di dalam Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara iaitu :

- i- Mahkamah memerintahkan Hak Lawatan tanpa bermalam bagi anak tersebut diberikan kepada Defendan (ayah) tersebut pada bila-bila masa di kediaman Plaintiff tertakluk pada Sabtu dan Ahad 2 kali setiap bulan dengan 1 hari makluman awal.
- ii- Mahkamah memerintahkan Plaintiff dikehendaki memastikan kebenaran diberikan tanpa sebarang penafian dan keengganan dan sebarang tindakan membawa anak keluar bersama Defendan hendaklah dipulangkan pada hari yang sama.

KRITERIA SEMAKAN

[5] Sebelum kami mengulas berkenaan isu atau alasan Pemohon di dalam permohonan ini, kami mendapati terdapat keperluan untuk kami menentukan

terlebih dahulu sama ada permohonan ini sesuai dibuat melalui prosiding semakan atau rayuan?

[6] Kami ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa prosiding semakan adalah suatu proses menyemak rekod kes tanpa melibatkan pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya apabila mana-mana pihak terkilan dengan sesuatu penghakiman, permohonan semakan tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk mendapatkan apa-apa remedi atau untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan.

[7] Seterusnya kami mendapati bahawa isu atau alasan yang dideposkan oleh Pemohon di dalam di perenggan 6.1 dan 6.2 affidavitnya yang kami ringkaskan adalah seperti berikut :

7.1 YA Hakim Bicara khilaf memerintahkan hak lawatan tanpa bermalam kepada Responden pada bila-bila masa :

a- Terma Di kediaman Pemohon – tidak sesuai kerana akan mendedahkan Pemohon dan anak dalam situasi tidak menentu dan merbahaya. Pemohon mendeposkan bahawa Responden seorang yang agresif akibat terlibat dalam penyalahgunaan dadah.

b- Terma Sabtu dan Ahad 2 kali setiap bulan – Pemohon mendakwa akan mengganggu penglibatan anak-anak dalam aktiviti sukan dan ko-kurikulum. Pemohon mendakwa perintah ini mengelirukan dan kurang difahami. Adakah bermaksud Responden perlu berjumpa pada hari Sabtu dan Ahad secara terus menerus dan telah dikira 2 kali dalam sebulan? Atau perkataan Sabtu dan Ahad sepatutnya menjadi Sabtu atau Ahad?

c- Terma 1 hari makluman awal – Pemohon mendakwa perintah ini kurang bersesuaian, sangat tergesa-gesa dan tidak fleksibel. Perlu maklumkan sekurang-kurangnya 3 hari lebih awal.

7.2 YA Hakim Bicara khilaf memerintahkan Pemohon dikehendaki :

a- Terma Mempastikan kebenaran diberikan tanpa sebarang penafian dan keengganan. Perintah ini didakwa berat sebelah, Responden terlibat penyalahgunaan dadah sebagaimana terdapat di dalam Pernyataan Tuntutan dan Laporan Polis. Seharusnya perlu mengutamakan kemaslahatan anak.

b- Terma Dipulangkan pada hari yang sama – Pemohon enggan memberikan alamat untuk elak kacau ganggu. Pemohon bimbang terma dipulangkan pada hari yang sama menyebabkan sesi lawatan berterusan sehingga jam 12 tengah malam dan seharusnya perlu lihat kepada waktu, situasi, keadaan dan emosi anak-anak. Pemohon bimbang kebajikan anak dalam keadaan Responden meragui status anak dengan membuat ujian DNA.

[8] Seterusnya kami mendapati kesemua alasan tersebut yang dinyatakan oleh Pemohon di perenggan 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1 dan 6.2.2 Affidavit Sokongan disandarkan kepada **Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014, No. 3(iv)** yang kami perturunkan semula seperti berikut :

“Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlakunya disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak”

[9] Pada hemat kami, Pemohon telah terkhilaf kerana perenggan 3 (iv) Arahan Amalan No. 3 Tahun 2014 ini jelas menunjukkan semakan tersebut **dikhususkan untuk Hakim Syarie** yang ternyata padanya mengenai kesilapan yang berlakunya disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak. Kriteria ini tidak boleh ditafsirkan memberikan hak kepada Pemohon untuk memfailkan Semakan.

[10] Setelah kami meneliti Kriteria Semakan yang diperuntukkan di bawah Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014, kami mendapati kes ini tidak memenuhi kriteria semakan. Lebih-lebih lagi dalam kes ini suatu keputusan akhir dalam pertikaian hak jagaan anak telahpun dibuat di penghujung kes. Prosiding rayuan hendaklah mengambil tempat dalam keadaan ini.

[11] Kami juga berpandangan dan menegaskan bahawa pihak-pihak yang mempunyai hak merayu hendaklah menggunakan haknya untuk merayu dan tidak boleh menggunakan medium semakan. Bagi menjelaskan lagi dapatan ini, kami merujuk kepada penghakiman kes semakan **Mahmud Abu Bekir Bin Abdul Taib lwn. Shahnaz Binti A. Majid, No. Daftar Kes : 14000-003-0040-2020 :**

“Bagi mengelakkan berlakunya ‘*abuse of court process*’, mahkamah akan membuat beberapa ‘*exercise*’ terhadap sesuatu permohonan semakan yang dibuat oleh pihak-pihak’*exercise*’ kedua yang mahkamah lakukan adalah bagi menentukan sama ada kes itu boleh dirayu atau pun tidak. Jika keputusan tersebut pada prinsipnya boleh dirayu oleh pihak-pihak, maka kes tersebut tidak wajar dibuat semakan...”

[12] Kami menyatakan bahawa prinsip berhati-hati dalam pengendalian semakan sangat dititik beratkan. Hal keadaan ini dapat dilihat dalam keputusan kes **Noor**

Iskandar Bin Nordin lwn. Suhaily Binti Ishak, Kes Mal (Semakan) No. : 14000-003-0023-2021. Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah yang dipengerusikan oleh YAA Dato Setia Dr. Haji Mohd Na'im Bin Mokhtar dalam alasan penghakimannya telah menegaskan permohonan semakan di bawah seksyen 53 Akta Pentadbiran Undang-undang Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1993 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyamak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua pihak.

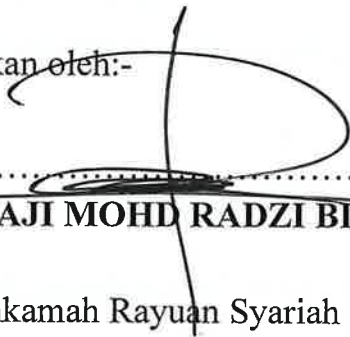
KESIMPULAN

[13] Berdasarkan prinsip tersebut, kami berpandangan bahawa pihak-pihak yang mempunyai hak merayu hendaklah menggunakan haknya untuk merayu dan tidak boleh diberi ruang menyalah guna proses semakan. Sehubungan dengan itu bagi isu yang dibangkitkan terhadap perenggan 2 dan 3 keputusan di dalam Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara, tidak akan kami pertimbangkan melalui proses semakan yang hanya sesuai dilaksanakan dalam kes-kes tertentu sebagaimana diperuntukkan di bawah Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah.

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan, Affidavit, Ekshibit serta rekod prosiding kes, **MAKA** kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

- [1] Permohonan Semakan adalah **DITOLAK**; dan
- [2] Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Mal No: 10207-028-0283-2022 **DIKEKALKAN**.
- [3] Kos ditanggung masing-masing pihak.

Penghakiman ini diberikan oleh:-



.....
YAA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
YA DATO' HAJI ABAS BIN NORDIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Peguan Syarie Pemohon : Tiada

Peguan Syarie Responden : Tiada